رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥٢٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٦١ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٦/١/١٤٤٣هـ

المَوضُوعَات

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - إصابة عمل - وفاة - تعويض - التفرقة بين إصابة الدورات التدريبية التأهيلية وإصابة التمارين العسكرية.

مطالبة المدعين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن اعتبار وفاة مورثهم بسبب العمل - استناد المدعين إلى أن وفاة مورثهم كانت بسبب التمارين العسكرية والتي يستحق مقابلها تعويضاً أعلى - تضمن النظام صرف تعويض خمسمئة ألف ريال للعسكري والطالب العسكري إذا توفي أو أصيب بعجز كلي بسبب القتال مع عدو، أو حفظ الأمن، أو العمليات والتمارين العسكرية والأمنية، وكذلك صرف تعويض مئة وخمسين ألف ريال للعسكري والطالب العسكري إذا توفي أو أصيب بعجز كلي بسبب العمل في غير الحالات السابقة - الثابت أن مورث المدعين أحد منسوبي المدعى عليها وتوفي بصعق كهربائي أثناء التحاقه بدورة تدريبية تأهيلية، وليس بسبب تمارين عسكرية؛ مما لا تدخل حالته ضمن الحالة الأولى للتعويض والتي يطالب بها المدعين - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ، بشأن تعويض العسكريين عن الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠٠) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٩هـ، بشأن تعويض العسكريين عن الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما قدمه وكيل المدعين في صحيفة دعواه التي قدمها بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٣هـ، وما ذكره أثناء المرافعة، من أن مورث موكليه توفي بسبب صعق كهربائي داخل مدينة تدريب الأمن العام بالمدينة المنورة أثناء الدورة التدريبية، والتي تصنف من قبيل العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية المشار لها في الفقرة (١) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠٠) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٩هـ، المعدل بالقرار رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٢/١/٧هـ، ويطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٦٨٤٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ المتضمن تطبيق نص الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠٠) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٩هـ على حالة مورثهم، واعتبار وفاته أثناء الخدمة وبسببها، وتطبيق معاملته وفق الفقرة (١) من القرار المشار إليه، واعتبار وفاته من قبيل العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها،

دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأنه لا صفة للمدعى عليها في هذه الدعوى. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة دعواه هو طلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٦٨٤٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ؛ لذا فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى القرارات الإدارية النهائية والتي تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظرها ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تعد من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وأحيلت الدعوى لهذه الدائرة طبقاً لقواعد التوزيع الصادرة وفقاً للمادة السادسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن قبول الدعوى شكلاً، وحيث إن المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم -إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين

يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه"، ولما كان الثابت أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، وتبلغ به المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٢هـ، ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٣هـ؛ مما تكون معه الدعوى قدمت خلال الأجل النظامي، وتنتهي الدائرة إلى قبولها شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠٠) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٩هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ، بشأن مقدار التعويض الذي يمنح للضابط والفرد العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة... ليكون بالنص التالي: "١-يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي، إذا كانت الوفاة بسبب القتال في ميدان المعركة، أو خارجها بسبب العدو، أو حفظ الأمن، أو العمليات والتمارين العسكرية، أو الأمنية، تعويضاً مقداره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. ٢- يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي، إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (١) أعلاه، تعويضاً مقداره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال"، وحيث إن الثابت صدور قرار المدعى عليها رقم (٦٨٤٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ متضمناً تعويض الورثة وفقاً للفقرة (٣) من القرار المشار إليه أعلاه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، كما أنه ووفقاً لما ذكره وكيل الورثة أن المورث توفي بصعق كهربائي داخل مدينة التدريب

بالمدينة المنورة أثناء الدورة التدريبية، وتأسيساً على ما سبق؛ ولما كانت وفاة المورث بالصعق الكهربائي أثناء عمله في مدينة التدريب لا تدخل ضمن ما حددته الفقرة الأولى من القرار المنظم للتعويضات، إذ تدخل ضمن الفقرة الثالثة من ذات القرار وهو ما صدر به القرار محل الدعوى؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وبه تحكم. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعين من أن وفاة مورثهم تدخل ضمن الفقرة الأولى من القرار كونه توفي بسبب الصعق الكهربائي في مدينة التدريب وأثناء الدورة التدريبية؛ إذ أن الدورة التدريبية لا تعدو أن تكون دورة تأهيلية، ولا تدخل ضمن التمارين والعمليات العسكرية، فضلاً عن أنه لا يتخلل هذه الدورة تدريب على التعامل مع الكهرباء، والتي توفي بسببها المورث -رحمه الله-.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٥٢٢) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من ورثة (...) ضد المديرية العامة للأمن العام.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.